Alkotói partnerségi megállapodás

Alapszerződés – Vidfluencer Ez az Alkotói Partnerségi Megállapodás ("Szerződés") a következők között jön létre:

1. Aryan Khan és Jonathan Neill, amelyek Vidfluencer néven kereskednek, egy rendes társaság, amely a vidfluencer.io-nél működik ("Vállalat", "mi", "mi"); és

2. Az alábbi Alkotói adatok között megnevezett személy („Alkotó”, „Ön”). Akkor lép hatályba, ha mindkét fél aláírja.

Alkotó részletei

Az Alkotó töltse ki aláírás előtt. Kérjük, töltsön ki minden *-gal jelölt mezőt (ha nem megfelelő, használja a "N/A"-et). Addig nem kezdhetjük el a munkát, amíg ezek be nem fejeződnek.

Teljes hivatalos név *
A saját neved, ahogy az igazolványodban is szerepel

Alkotó/csatorna neve
A közzétett név, ha más

Kapcsolattartási e-mail *
Ügyletekhez, fizetésekhez és hivatalos értesítésekhez használják

Cím *
Otthoni vagy üzleti címe

Lakóhely szerinti ország*
Adó- és reklámszabályokhoz szükséges

Közösségi csatornák és kezelőfelületek *
pl. TikTok, YouTube, Instagram linkek

PayPal e-mail *
Ahová a kifizetéseket küldjük

ÁFA szám
Csak akkor, ha Ön áfa-köteles

Életkor * (egyet jelölje be): [ ] 18 éves vagy annál idősebb [ ] 18 év alatti (a végén szülőnek vagy törvényes gyámnak is alá kell írnia)

1. A kapcsolat célja és jellege

A 1.1 Company olyan szolgáltatást üzemeltet, amely összekapcsolja a tartalomkészítőket a márkapartnerség és a felhasználó által generált tartalom (UGC) lehetőségeivel.

A 1.2 Company nem tehetséggondozó ügynökség. A Vállalat nem kezeli, irányítja vagy ellenőrzi az Alkotó csatornáit, tartalomstratégiáját vagy márkáját a jelen Megállapodás értelmében általa megkötött konkrét ügyleteken kívül.

1.3 Ez a Megállapodás nem hoz létre munkaviszonyt, ügynöki jogviszonyt (az alább leírt konkrét ügyletek elősegítésén túl), partnerséget vagy vegyesvállalati kapcsolatot. A Creator mindenkor független vállalkozó, és függetlenül dönt arról, hogy elfogad-e, visszautasít-e vagy megtárgyal-e bármilyen lehetőséget.

1.4 Ez a megállapodás nem kizárólagos. Az Alkotó továbbra is szabadon kereshet és fogadhat el márkaügyleteket függetlenül vagy más feleken keresztül. A Vállalat jutaléka (3. szakasz) csak azokra az ügyletekre vonatkozik, amelyeket a Vállalat bevezet, megtárgyal vagy lényegesen elősegít.

Fizetési mód * Banki átutalás / Wise (válasszon egyet)

Fizetési részletek:
Fizetési mód * PayPal / banki átutalás / Wise (válasszon egyet)

Fizetési részletek:

2. A Vállalat által nyújtott szolgáltatások

A 2.1 vállalat: • azonosítja és bemutatja a releváns márkapartnerségeket és az UGC-lehetőségeket a Teremtőnek; • az Alkotó nevében tárgyalni az üzlet feltételeiről, ahol az Alkotó kéri; és • minden egyes márkapartnerséghez ügyletspecifikus kiegészítést bocsát ki (lásd a 4. szakaszt).

2.2 Ezekért a szolgáltatásokért a Creator nem számít fel előzetes díjat.

A 2.3 Company közli a Creatorral, hogy melyik márkát javasolja bemutatni, és csak akkor osztja meg az Alkotó adatait egy márkával, ha az Alkotó beleegyezik.

A 2.4 cégnek nincs felhatalmazása arra, hogy bármit is aláírjon a Creator számára, vagy hogy a Creatort üzlethez kösse. Az Alkotót csak az Alkotó által aláírt szerződési kiegészítés köti.

3. Bizottság

3.1 Rate. A Vállalat az Ügyletdíj 20%-ának megfelelő jutalékot számít fel minden olyan ügyletért, amelyet a Vállalat az Alkotó számára szerez, bevezet vagy lényegesen elősegít, ideértve a márkapartnerségeket, az UGC-szerződéseket, a szponzorálást és a társult megállapodásokat (a "Vállalati ügylet"). Az „Ügylet díja” a márka által az ügylet keretében az Alkotónak fizetett vagy fizetendő teljes összeg, áfa nélkül, az Ügyletkiegészítésben meghatározottak szerint.

3.2 Amikor megszerzi. Jutalék csak az ügylet sikeres megkötése után jár, és hacsak az Ügyletkiegészítés másként nem rendelkezik, az Alkotó által a márkától ténylegesen kapott kifizetések alapján számítják ki. Ha nincs alku, nincs díj.

3.3 Ki és hogyan fizet. Minden ügyletkiegészítés tartalmazza a jutalék mértékét és összegét, valamint azt, hogy levonásra kerül-e, mielőtt az összeget kifizetik az Alkotónak, külön kiszámlázzák az Alkotónak, vagy a márka fizeti. Ha a márka ugyanarra az ügyletre jutalékot is fizet a Vállalatnak, az Ügyletkiegészítés ezt írja ki, és a Vállalat nem számít fel az Alkotónak jutalékot az ügyletért, kivéve, ha az Ügyletkiegészítés egyértelműen kimondja, hogy mindkettő érvényes.

3.4 Megújítások és bővítések. Az ugyanazon márkára vonatkozó Vállalati Szerződés megújítása vagy kiterjesztése attól a dátumtól számított 6 hónapon belül, amikor a Vállalat először bemutatta az Alkotónak az adott márkát, Vállalati megállapodásnak minősül, és jutalékot kell fizetni. Az ezt követően, a Vállalat bevonása nélkül megkötött megújítást vagy meghosszabbítást úgy kell tekinteni, mint az Alkotót, aki függetlenül szerzi be a lehetőséget, és nem jár jutalék.

3.5 Független ajánlatok. Nem jár jutalék azokra az ügyletekre, amelyeket az Alkotó teljesen függetlenül, a Vállalat bemutatása vagy anyagi közreműködése nélkül szerez be.

3.6 Nem kijátszás. Attól a naptól számítva 6 hónapig, hogy a Vállalat először bemutatja a Creatort egy márkának, az Alkotó nem foglalkozik más csatornán keresztül a márkával a jutalék elkerülése érdekében.

3.7 A felek megállapodnak abban, hogy a megújított vagy meghosszabbított ügyletek időkorlátos jutaléka a Társaság jogos érdekeinek ésszerű és arányos védelme az általa végrehajtott bevezetésekkel kapcsolatban, és nem terjedelmesebb vagy időtartamú az e célból szükségesnél.

4. Egyedi ügylet kiegészítései

4.1 Minden, a Vállalat által lebonyolított márkaügyletet külön, írásos ügyletkiegészítésben rögzítenek, amelyet a Teremtő ír alá. Minden Kiegészítés meghatározza a következőket: a márka neve, szállítmányai, tartalomspecifikációi, biztosított használati jogok, bármilyen kizárólagossági időszak, az Ügyletdíj, a jutalék (lásd a 3.3 cikkelyt), ki és mikor fizet az Alkotónak, határidők és márkaspecifikus követelmények.

4.2 Ha egy Ügyletkiegészítés ütközik a jelen Szerződéssel, az Ügyletkiegészítés az irányadó, de csak az adott ügyletre.

4.3 Egyetlen márkaszerződés sem köti az Alkotót mindaddig, amíg az Alkotó át nem nézte és alá nem írta a vonatkozó szerződési kiegészítést.

5. Fizetési feltételek

5.1 Minden ügyletkiegészítés tartalmazza, hogy a márka közvetlenül a Teremtőnek vagy a Vállalatnak fizet-e.

5.2 Ha a Vállalat pénzt kap az Alkotóért, a Vállalat az Alkotó részesedését birtokolja, és a PayPal-en keresztül kifizeti (kivéve, ha más módszerről írásban állapodnak meg) az elszámolt pénzeszközök kézhezvételétől számított 7 napon belül, kivéve, ha az Ügyletkiegészítés eltérő időkeretet ír elő. A Vállalat rövid kimutatást küld az Alkotónak, amely tartalmazza a kapott összeget és az esetleges levonásokat.

5.3 Mindegyik fél viseli a saját fizetési díját, hacsak az Ügyletkiegészítés másként nem rendelkezik.

A 5.4 Creator kizárólagos felelőssége saját adókötelezettségeiért. A Vállalat nem von le adót az Alkotó nevében.

6. Alkotói megerősítések és magatartási kódex

A 6.1 Alkotó megerősíti, hogy az Alkotói adatokban megadott adatok pontosak, hogy az Alkotó szabadon megkötheti ezt a Szerződést, és hogy az Alkotó 18. életévét betöltötte, vagy egy szülő vagy törvényes gyám aláírta a jelen Szerződést alább.

6.2 Bármely szerződési kiegészítés szerinti tartalom előállítása során az Alkotó a következőket vállalja:

- (a) olyan tartalmat szállítani, amely megfelel az Ügyletkiegészítésben szereplő előírásoknak és határidőknek;
- (b) megtartja a teljes kreatív ellenőrzést a formátum, a stílus és a megjelenítés felett, feltéve, hogy a végső tartalom megfelel a márka által meghatározott követelményeknek;
- (c) egyértelműen fel kell tüntetni a fizetett partnerségeket a vonatkozó hirdetési szabályokkal összhangban (például ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance vagy az Alkotó országában egyenértékű), beleértve a látható #ad, #sponsored vagy „fizetett partnerség” címkét;
- (d) ne mutassa meg hamisan a márkát, annak termékét vagy Vállalkozását, és ne tegyen hamis, félrevezető vagy megalapozatlan állításokat;
- (e) ne használjon fel olyan felvételt, zenét, képeket vagy más anyagot, amely sérti harmadik fél szellemi tulajdonát vagy jogait;
- (f) professzionális magatartást tanúsít a márkákkal és a Vállalat képviselőivel folytatott minden kommunikáció során;
- (g) kerülje a jogellenes, diszkriminatív, zaklató, rágalmazó, szexuális jellegű, vagy más módon ésszerűen valószínűsíthetően károsító magatartást a márka vagy a Vállalat hírnevét károsító, a jelen Szerződés szerinti tartalom előállítása során; és
- (h) haladéktalanul felfed minden összeférhetetlenséget (például egy közvetlen versenytárssal kötött megállapodást), mielőtt elfogadná az Ügyletkiegészítést.

7. Szellemi tulajdon és használati jogok

A 7.1 Creator fenntartja az általa előállított tartalom tulajdonjogát, a márkának és/vagy a vállalatnak a vonatkozó szerződési mellékletben biztosított használati jogok függvényében.

7.2 A licencfeltételek, a használati időtartamok vagy a kizárólagossági időszakok ügyletenként kerülnek meghatározásra, és nem terjednek túl az adott szerződési kiegészítésben foglaltakon.

8. Titoktartás Mindegyik fél bizalmasan kezel minden, a másik vagy egy márkapartner által megosztott, nem nyilvános információt (például ügyleti feltételek, díjak, kiadatlan termékek és kampánystratégia), és beleegyezése nélkül nem adja ki harmadik félnek, kivéve a szakmai tanácsadóknak bizalmi kötelezettség alapján, vagy ahol a nyilvánosságra hozatalt törvény írja elő.

9. Adatvédelem

9.1 Mindegyik fél betartja a UK GDPR és a Data Protection Act 2018 előírásait a jelen Szerződés értelmében megosztott személyes adatokkal kapcsolatban.

A 9.2 Társaság a Creator személyes adatait használja fel a szolgáltatás futtatására, ügyletek javaslatára és lebonyolítására, valamint fizetések teljesítésére, és csak a 2.3 pontban meghatározottak szerint osztja meg azokat egy márkával. A cég biztonságban tartja, és nem adja el.

10. Időtartam és felmondás

10.1 Ennek a Szerződésnek nincs rögzített befejezési dátuma, és nem jár le az idő múlásával. Mindaddig érvényben marad, amíg bármelyik fél 14 napos írásbeli felmondási idővel fel nem mondja a 15. szakaszban (Közlemények) összhangban.

10.2 Ha a Vállalat által beszerzett Ügyletkiegészítés még mindig aktív, akkor a 14 napos felmondási idő ellenére ez a megállapodás nem szűnik meg az ügylet megkötéséig. A „Befejeződött” az Ügyletkiegészítésben szereplő kampány befejezési dátuma és az Alkotó teljes kifizetésének dátuma közül a későbbi időpontot jelenti.

10.3 A jelen Szerződés megszűnése nem érinti: (i) a lejárat előtt biztosított ügyletek után járó jutalékot; (ii) bármely aktív ügyletkiegészítés szerinti kötelezettségek, amelyek az ügylet megkötéséig fennállnak; vagy (iii) a 3.4 és 3.6 záradékok azon márkák esetében, amelyekkel a Creator még a vége előtt megismerkedett.

10.4 Bármelyik fél azonnal felmondhatja a jelen Szerződést írásos értesítéssel, ha a másik olyan lényeges szerződésszegést követ el, amelyet az írásbeli értesítéstől számított 14 napon belül nem orvosolnak. A Vállalat azonnal felfüggesztheti vagy felmondhatja a jelen Szerződést, ha az Alkotó lényegesen megsérti a 6.2 záradékot.

11. A felelősség korlátozása

A 11.1 vállalat szerepe a lehetőségek bemutatására és elősegítésére korlátozódik. Hacsak az Ügyletkiegészítés másként nem rendelkezik, a Vállalat nem részese az alapul szolgáló márkaszerződésnek, és nem felelős a márka nemfizetéséért, megszegéséért vagy helytelen magatartásáért.

11.2 Egyik fél sem felelős a másik felé a jelen Szerződésből eredő közvetett, véletlen vagy következményes károkért.

11.3 A jelen Szerződésben semmi sem korlátozza vagy zárja ki a felek felelősségét a gondatlanságból, csalásból vagy csalárd megtévesztésből eredő haláleset vagy személyi sérülés esetén, vagy bármely más olyan felelősségért, amely az angol törvények szerint nem korlátozható vagy kizárható.

11.4 A 11.3 záradékra is figyelemmel, a Vállalat teljes, a jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos felelőssége, akár szerződésből, akár jogsértésből (beleértve a gondatlanságot) vagy egyéb módon, nem haladja meg a Vállalat által a követelést megelőző 12 hónapban az Alkotó üzleteiből kapott teljes jutalékot.

12. Kártalanítás Az Alkotó vállalja, hogy kártalanítja a Vállalatot azon ésszerű veszteségek és költségek tekintetében, amelyek a 6.2 kikötés Alkotó általi megsértéséből, a szerző jogsértő anyag felhasználásából vagy a jelen Szerződés alapján előállított tartalomban tett hamis állításokból eredő harmadik felek követeléseiből erednek.

13. A vitarendezés és az irányadó jog

13.1 A felek minden vitát először informálisan, jóhiszemű megbeszélés útján próbálnak megoldani.

13.2 A jelen Szerződésre a England and Wales törvényei az irányadók. Az informálisan meg nem oldott viták a England and Wales bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

14. A teljes megállapodás és változtatások

14.1 Ez a Megállapodás az aláírt szerződési kiegészítésekkel együtt a teljes megállapodás a felek között ebben a témában, és minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megbeszélést vagy megállapodást felvált.

14.2 Mindegyik fél megerősíti, hogy nem támaszkodott a jelen Szerződésben nem szereplő nyilatkozatokra, de a jelen Szerződésben semmi sem zárja ki a felelősséget a csalárd félrevezetésért.

14.3 A jelen Megállapodás bármely módosítását írásban kell megtenni, és mindkét félnek bele kell állapodnia (e-mailes visszaigazolás elegendő).

15. Közlemények

15.1 A jelen Szerződés hatálya alá tartozó minden értesítést, beleértve a 10. szakasz szerinti megszüntetéséről szóló értesítést is, írásban kell megküldeni, és e-mailben kell elküldeni az Alkotó e-mail-címére az Alkotói adatok között, valamint arra az e-mail címre, amelyet a Vállalat az Alkotónak írásban, vagy a felek között megállapodott más írásos módon megadott.

15.2 Az értesítést beérkezettnek kell tekinteni: ha munkanapon 17 óra előtt e-mailben küldik, akkor az adott napon; ellenkező esetben a következő munkanapon; postai úton történő feladás esetén a feladás után két munkanappal.

16. Elválaszthatóság Ha bármely rendelkezést érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találnak, a többi továbbra is érvényben marad, és a felek jóhiszeműen tárgyalnak annak felváltásáról, amely a lehető legpontosabban teljesíti eredeti szándékát.

17. Lemondás a jelen Szerződés szerinti jog gyakorlásának egyik fél általi mulasztása vagy késedelme sem jelenti a jogról való lemondást, és a jog további gyakorlását egyetlen vagy részleges joggyakorlás sem akadályozza meg.

18. A Megbízás Alkotója nem ruházhatja át, nem ruházhatja át vagy alvállalkozásba adhatja a jelen Szerződés szerinti jogait vagy kötelezettségeit a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Vállalat a jelen Szerződést átruházhatja vállalkozása utódjára, feltéve, hogy az Alkotót írásban értesíti.

19. Harmadik felek jogai Jelen Szerződés nem biztosít jogokat senkinek, aki nem szerződő fél, és a Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 nem vonatkozik rá.

20. Másodpéldányok és elektronikus aláírás Jelen Megállapodás aláírható másodpéldányokkal, beleértve az elektronikus aláírást is, amelyek mindegyike eredeti, és amelyek együttesen egy megállapodást alkotnak.

Aláírások Ez a megállapodás nem határozott időre szól, és a 10. szakasz szerinti lejáratig tart.

A Vidfluencer nevében (Aryan Khan és Jonathan Neill, Vidfluencer néven együtt kereskednek):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Alkotó:

Név (nyomtatott): _____

Aláírás: _____

Szülő vagy törvényes gyám (csak ha az Alkotó 18 éven aluli):

Én vagyok a Teremtő szülője vagy törvényes gyámja. Hozzájárulok a jelen Szerződéshez, és gondoskodom arról, hogy az Alkotó betartsa azt.

Név (nyomtatott): _____ Alkotóhoz fűződő kapcsolat: _____

Aláírás: _____